

시 정 사 항

1. 제 목 : 육아휴직 대체인력 지원금 신청 부적정
2. 관계기관 : ○○○○실, ☆☆☆☆병원
3. 내 용 : 우리 공단에서는 분만휴가와 육아휴직을 신청하는 직원들에 대하여 휴가 및 휴직을 제공하고 해당 인력에 대한 대체인력을 운영한 경우 휴직 등이 종료된 후 [표 1]과 같이 고용노동부에서 지원하는 대체인력 지원금을 신청·수령하고 있습니다.

[표 1] 육아휴직 대체인력 지원금 신청 요건 및 제출서류

지원대상	월 지원액 (지원기간)	신청요건	구비서류
분만휴가 및 육아휴직 대체인력을 30일 이상 고용한 사업주	300천 원 (분만휴가 3개월, 육아휴직 1년)	휴가 및 휴직 종료 후 30일 이상 근로자 고용	·휴직 등 증명 서류 ·대체인력 근로계약서 및 임금대장 ·휴직 근로자 계속 고용 여부 확인 서류

「고용보험법시행령」 제29조에 따르면 근로자에게 30일 이상 육아휴직을 허용한 사업주와 근로자에게 출산전후휴가 또는 육아휴직 등을 30일 이상 허용하고 대체인력을 고용한 경우에는 「고용보험법시행규칙」 별지 제53호 서식에 의거 신청서를 작성하고, 육아휴직 등의 실시를 증명하는 서류와 대체인력 관련 근로계약서 및 급여명세서를 고용노동부에 제출하도록 정하고 있으며, 육아휴직 종료 후 휴직자의 계속고용여부를 확인하기 위한 임금대장 등의 증빙서류*를 추가로 제출하여야 합니다.

* 공단 ㉠㉠에서는 '16년 '출산육아기 고용안정 지원금 특정감사'를 실시하여

- 기존 : 육아휴직 법정 지원 한도인 1년을 초과하여 무급휴직을 계속 사용하는 경우 휴직이 종료일로부터 30일이 경과한 시점에 임금대장 등 관련 서류를 구비하여 대체인력 지원금을 신청

→ 개선 : 육아휴직 1년을 초과하고 30일이 경과한 시점에 임금대장을 대신하여 재직증명서 등을 제출하여 휴직자의 계속고용여부를 입증하고 대체인력 지원금 신청하도록 조치

따라서 출산육아기 고용안정장려금 신청업무 담당자는 1년을 초과하여 육아휴직을 사용하는 직원에 대한 출산휴가 3개월과 최초 육아휴직 12개월 기간에 해당하는 대체인력 지원금을 육아휴직 기간이 1년을 초과한 날로부터 30일이 경과된 시점에 해당 기간의 대체인력 지원금을 신청하여야 할 것입니다.

그런데 ☆☆☆☆병원의 육아휴직 대체인력 지원금 신청현황을 확인한 결과, 1년을 초과하여 육아휴직 등을 사용 중이거나 복직한 직원 중 신청요건이 성립된 13명에 대한 지원금 ##,###원을 감사일 현재까지 청구하지 않은 것으로 확인되었습니다.

[표 2] 육아휴직 대체인력 지원금 신청보류 현황

연번	사번	성명	휴직기간		대체인력 운영기간 (월)	대체인력지원금 (원)
			시작일	종료일		
1	#####	정○○	2016-06-08	2018-06-07	15	##,###,###
2	#####	박○○	2016-07-04	2017-07-03	15	##,###,###
3	#####	정○○	2016-09-29	2018-02-28	15	##,###,###
4	#####	김○○	2016-10-23	2018-04-22	13	##,###,###
5	#####	남○○	2016-10-30	2018-04-08	11	##,###,###
6	#####	권○○	2016-12-26	2018-04-05	15	##,###,###
7	#####	김○○	2016-12-26	2019-03-24	11	##,###,###
8	#####	홍○○	2017-01-01	2017-06-30	5	##,###,###
9	#####	박○○	2017-01-13	2018-03-31	15	##,###,###
10	#####	임○○	2017-03-01	2020-02-29	13	##,###,###
11	#####	송○○	2017-06-01	2018-04-30	12	##,###,###
12	#####	김○○	2017-10-14	2019-10-13	8	##,###,###
13	#####	김○○	2018-02-01	2018-03-31	1	###,###
합계						##,###,###

4. 조치할 사항

○ ☆☆☆☆병원장은

- 육아휴직 대체인력 지원금 신청요건이 성립된 13명의 지원금 ##,###,###원을 조속한 시일 내 신청하여 회수조치하여 주시기 바랍니다.(시정)

○ ㄹ ㄹ 이사 및 ☆☆☆☆병원장은

- 향후 동일사례가 발생하지 않도록 관련자에게 「주의」 조치하시기 바랍니다.
(주의)